

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2757/2533

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร

โจทก์

นายสมยศ ชิตรัฐฎาหรือชิตรัฐฎา

จำเลย

นายสมยศ ชิตรัฐฎาหรือชิตรัฐฎา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 133)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 วรรคแรก ประกอบมาตรา 285 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานข่มขืน
กระทำชำเราอันเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องปรับบทฐานกระทำอนาจารอีก จำคุก 12
ปี

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 127)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มี
คำสั่งว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 123แผ่นที่ 2, อันดับ 128 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 133)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น ตรีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 3ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 3ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ